

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE CAGUAS
SALA SUPERIOR

GASOLINAS ALEJANDRO INC. Demandante Vs. VPPHOLDINGS, LLC; OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe), Demandados	CIVIL NÚMERO: SL2026CV00140 SOBRE: INJUNCTION AL AMPARO DEL ARTICULO 14.1 DE LA LEY 161 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2009
---	---

MOCION DE DESESTIMACION

COMPARECE la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA** y **SOLICITA:**

I. Introducción

El 12 de abril de 2026, Gasolinas Alejandro Inc. radicó petición de injunction estatutario incluyendo como Súplica la paralización de la construcción de la estación de gasolina y la revocación de cualquier permiso de construcción aprobado por la OGPe, sin mención específica del permiso que solicita revocar.

Además, solicita se emita un injunction permanente decretando que el anteproyecto de construcción perdió su vigencia con costas y honorarios de abogado a favor de la Parte Demandante.

II. Controversia

La controversia en este caso es si existe una reclamación que amerite la concesión de los remedios solicitados mediante el injunction estatutario del Art. 14.1 de la Ley 161-2009.

III. Injunction Estatutario

La Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, *“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”*, en adelante Ley 161-2009 fue promulgada para establecer el marco legal y administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos para desarrollos de proyectos de construcción en Puerto Rico.

Spyder Media Inc. v. Mun. de San Juan, 194 DPR 547, 552 (2016); Horizon v. Ita. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). Como parte de los cambios introducidos por la Ley Núm. 161-2009, *supra*, se creó la OGPe.

El Artículo 2.3 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA § 9012b, establece las facultades, deberes, y funciones del Secretario Auxiliar de la OGPe disponiendo lo siguiente:

“[...] (x) Comparecer como parte indispensable en aquellos recursos, impugnando sus determinaciones finales;

[...]”

El Art. 9.10, por su parte, establece una presunción de corrección y legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos deberá ser revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de la Ley 161 con el debido proceso de ley.

El injunction estatutario proviene del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, el cual, dispone:

“CAPITULO XIV – DISPOSICIONES ANTE EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

Artículo 14.1. – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024)

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al

momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo". Énfasis suplido.

El Art. 14.1 permite que se insten recursos extraordinarios tales como el injunction, mandamus, sentencia declaratoria o cualquiera otra acción adecuada o remedio disponible en ley para impedir, prohibir, anular, vacar, remover o demoler cualquier edificio o uso que fuera construido o mantenido en violación a la Ley 161-2009 y reglamentos adoptados conforme a la ley. Este artículo dispone que cualquier persona privada, natural o jurídica que tenga o no interés propietario o que sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, a la cual su interés personal se vea adversa o sustancialmente afectado, podrá presentar una querella alegando una violación de ley o reglamento o presentar un recurso de los antes mencionados.

En Next Step Medical v. Bromedicon, 190 DPR 474, 497 (2014), el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que "el injunction estatutario es independiente del injunction tradicional y, por consiguiente, generalmente exento de algunas normas aplicables a este

último". El injunction tradicional exige requisitos más rigurosos que aquellos del injunction estatutario. Esto se debe a que el injunction tradicional está diseñado para situaciones donde no existe otro remedio adecuado en ley para atender los perjuicios que enfrenta una persona, mientras que el injunction estatutario proviene de un mandato legislativo expreso. Igualmente, ambos tienen el objetivo de impedir que se causen perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a alguna persona durante la pendencia del litigio. Pero, la concesión de un injunction estatutario requiere un tratamiento particular, enmarcado en un examen o escrutinio judicial más acotado.

Sobre el injunction estatutario, el tratadista Cuevas Segarra expone que se trata de un recurso especial, distinto al interdicto clásico u ordinario. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., Estados Unidos, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, p. 1672. Este tipo de injunction o "interdicto especial" busca la obtención de órdenes para la paralización, ya sea inmediata, provisional o permanente, de conducta contraria a la ley. Expone el tratadista que, la persona legitimada para instar el recurso debería entonces acreditarle al tribunal lo siguiente: (1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad en cuestión y (2) que los demandados están haciendo uso o realizando una actividad en violación a la ley o reglamento.

Véanse, a modo persuasivo, lo resuelto por distintos paneles del Tribunal de Apelaciones: Todd Swanson y otros v. Asociación Santa Teresita-Park Boulevard Número 334, Inc., v. Municipio de San Juan, KLAN202100497 (Sentencia TA, 14 de diciembre de 2021) en la que resolvió que el Art. 14.1 de la Ley de Permisos es solo para las instancias específicas reconocidas en la ley, por lo que no es el mecanismo adecuado para impugnar unas resoluciones municipales sobre el control de acceso, las cuales se presumen válidas y están sujetas a un procedimiento de revisión judicial; Elda Santiago González v. Michael Zarcone Candelario, KLAN202300798 (Sentencia TA, 27 de noviembre de 2023) en la que dispuso que el injunction estatutario del Artículo 14.1 no es el mecanismo apropiado para atender controversias sobre construcciones que supuestamente se realizan en violación a la Ley de Condominios; LUMA Energy Servco, LLC v. Luis Alberto Rivera Rivera, KLAN202300090 (Sentencia TA, 28 de febrero de 2023) en la que resolvió que no haber

mencionado en una solicitud de permiso la existencia de una servidumbre legal no constituye información falsa o incorrecta para propósitos de este mecanismo estatutario limitado, y que este no es el procedimiento adecuado para hacer valer una servidumbre; B-Billboard BG, LLC v. Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y otros, KLAN202100642 (Sentencia TA, 19 de enero de 2022) en la que se determinó que dado que los permisos otorgados se presumen correctos y legales, el promovente tiene “que demostrar específicamente cuál fue la información incorrecta o falsa suministrada”; y que “[c]ualquier irregularidad en el análisis de los documentos o cualquier supuesto error de la agencia al otorgarlos, no es fundamento para la expedición de este recurso”.

IV. Discusión del Caso

La parte demandante reclama que la solicitud de anteproyecto se presentó en el año 2000, se celebró vista pública en el año 2002 y el permiso es del 2010. Alega en su petición de injunction estatutario que el proyecto atravesó cambios en los reglamentos, políticas públicas y criterios de evaluación y que *“no puede “sobrevivir” intacto a través de tantos cambios normativos, sin una reevaluación”*, aunque no señala la disposición reglamentaria que sostiene su argumento.

Alega en su Petición de Injunction Estatutario que el proyecto carece de un permiso válido, que se abandonó el proyecto, que la evaluación ambiental caducó, que no hubo participación ciudadana y que el proyecto representa un riesgo significativo al interés público. Mientras, la parte demandante acepta en su Petición de Injunction Estatutario el trámite en la ARPe y en la OGPe para los años 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024; que hubo solicitudes para enmendar el proyecto y solicitudes de Recomendación de Infraestructura o (SRI) a las agencias concernidas; que se celebró vista pública; que fue solicitado un cambio de dueño; que el rótulo fue instalado en la propiedad y la determinación de vigencia del cumplimiento ambiental. Resulta forzoso concluir que el trámite de permisos continuó durante todos esos años hasta la expedición del permiso; igualmente, el interés del Proponente en el Proyecto.

Sin embargo, no están alegados en la Petición de Injunction los elementos estatutarios contemplados en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. La demanda incoada carece de alegaciones claras sobre el uso de información incorrecta o falsa al conceder el permiso que se pretende revocar, requisito indispensable en el Art. 14.1 de la Ley 161-2009.

Es menester recalcar que se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por tanto, ante un permiso de construcción vigente y la inexistencia de alegaciones en la demanda de que el mismo se concedió mediante fraude o mediando información falsa, no procede el injunction solicitado.

Según se desprende del texto claro e inequívoco del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, el mismo no está diseñado para cuestionar un permiso final y firme por divergencia de criterios de una parte, quien alega ser adversamente afectado por la determinación final. De esta forma, la causa de acción tiene que especificar y no dejar a la imaginación de las partes cuáles son los elementos dentro de los criterios establecidos en el Artículo 14.1, o sea, fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, comisión de delito, o que la solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa.

Los cambios en la reglamentación vigente no conllevan la revocación de una determinación final, firme e inapelable que se presume correcta. El permiso fue expedido el 7 de febrero de 2023

Conforme al Artículo 14.1 procede la revocación de un permiso ya expedido cuando el solicitante del permiso lo haya obtenido utilizando información incorrecta o falsa. Así que, lo que hay que demostrar en un recurso extraordinario bajo este artículo es distinto al estándar de revisión establecido para los recursos de revisión judicial. Hay que distinguir la revisión administrativa o judicial de los permisos y la impugnación de estos bajo el procedimiento especial del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, ya que la impugnación de un permiso bajo el Artículo 14.1 ocurre después que dicho permiso es final y firme y cuenta con una presunción de corrección establecida mediante el Artículo 9.10 de la Ley 161. Más que demostrar que en el expediente administrativo no obra

evidencia sustancial que justifique la expedición del permiso, la parte demandante tiene que demostrar que se obtuvo el permiso proveyendo información incorrecta o falsa o mediando fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito.

La demanda en este caso obvia mencionar conductas específicas del fraude o engaño que justifican la revocación del permiso expedido.

Incluso, menciona la radicación de una querella ante la Junta de Planificación de Puerto Rico, Querella Núm. 2023-SRQ-014290, que se encuentra archivada en el *Single Business Portal* (SBP).

Al evaluar la defensa de si la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio se debe considerar “*si a base de estos hechos la demanda establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiando su análisis por la experiencia y el sentido común*”. Trinidad Hernández v. ELA, 188 DPR 828, 848 (2013). Lo mismo establece el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al expresar que el demandado posee el derecho de recibir una notificación adecuada de las alegaciones en su contra ello arraigado al debido proceso de ley, siendo este el estándar establecido al evaluar una moción de desestimación bajo la defensa de que se ha dejado de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Véase Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009).

V. Desestimación de la Demanda

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, provee un mecanismo para que una parte demandada solicite la desestimación de una demanda en su contra, incluso previo a tener que contestar la misma. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). La aludida desestimación puede solicitarse invocando una o varias de las defensas o los fundamentos siguientes: (1) **carencia de jurisdicción sobre la materia**; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) **dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio**; y, (6) no acumular una parte indispensable. Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, *supra*.

Al adjudicar una solicitud de desestimación, el tribunal está obligado a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda hechas de forma clara. Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); Roldán Rosario y otros v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 891 (2000); Harguindey Ferrer v. Universidad Interamericana, 148 DPR 12, 30 (1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985). Asimismo, el foro judicial tiene que “interpretar las alegaciones en forma conjunta y liberal, y de la manera más favorable a la parte demandante”. González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016). Sin duda, su análisis ha de ser si, “a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo las dudas a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. Así, el tribunal solo desestimaré un pleito cuando entienda que, considerando como verdaderas las alegaciones, la parte demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo aquellos hechos que pueda probar en su día. Perfect Cleaning Service v. Centro Cardiovascular de Puerto Rico, 172 DPR 139 (2007); Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994); Candal v. C.T. Radiology Office, Inc., 112 DPR 227 (1982). No obstante, aun ante la liberalidad con que se interpretan las alegaciones de una demanda, el tribunal puede desestimarla si luego de evaluar el asunto queda convencido de que en su etapa final el demandante no habrá de prevalecer. Figuerola Piñeiro v. Miranda & Eguía, 83 DPR 554, 558 (1961).

Forzoso concluir que esta demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión del remedio solicitado. No procede la expedición del recurso extraordinario, dado a que la parte demandante no ha demostrado cual es la información falsa o fraudulenta en la concesión del permiso 2023-472416-PCOC-309290, expedido el 23 de diciembre de 2024, sobre Enmienda al proyecto original propuesto en el caso 2023-472416-PCOC-031919, que consiste en un aumento del estimado de costos.

Su interpretación sobre la vigencia de las determinaciones finales, prórroga a permisos y disposiciones sobre estaciones de gasolina además de no ser correctas, no son de la jurisdicción de este tribunal.

POR TODO LO CUAL, se solicita se desestime la demanda radicada con los pronunciamientos que en ley procedan.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso simultaneo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas según lo establecen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 20 de abril de 2026.

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO Y COMERCIO DE
PUERTO RICO**

**OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS**

PO Box 362350
San Juan, Puerto Rico 00936-2350
Teléfono: (787) 758-4747 Ext. 3386

f/LCDA. ALMA H. ACEVEDO OJEDA
NÚMERO RUA 13439

Abogada

alma.acevedo@ddec.pr.gov
hebe_jd@yahoo.com

* El ELA no cancela sellos o arancel por disposición de ley, (32 LPRA §1477).